公安专业知识汇总

国考/省考/公安招考/辅警

汇总 王彪

目录

职业素养.....3
一、政治素养.....3
二、核心价值观.....3
三、职业道德规范.....3
四、纪律要求.....3
五、职业义务.....3
六、犯错处罚类型.....3
法律基础.....4
一、宪法.....4
二、人民警察法.....4
三、治安管理处罚法.....5
四、刑事诉讼法.....5
五、行政复议法与行政诉讼法.....6
六、其他高频法律.....6
执法依据.....7
一、执法依据的层级划分.....7
二、不同执法领域的核心依据.....7
三、执法依据适用的基本原则.....8
公安基础知识.....9
一、公安机关的性质与宗旨.....9
二、公安机关的任务与职责.....9
三、公安工作的根本原则与根本路线.....9
四、公安工作的基本方针与基本政策.....10
五、公安机关的组织机构与管理体制.....10
六、公安队伍建设.....10
七、公安执法监督(内部+外部).....10
业务能力.....11
一、群众工作能力.....11
二、行政管理能力.....11
三、刑事执法能力.....12
四、应急处突能力.....12
五、情报信息工作能力.....13
六、警务技能与战术能力.....13
补充.....13

职业素养

一、政治素养

根本原则:坚持党的**绝对领导**,公安工作根本保证,与党中央保持高度一致。

核心立场:树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,忠于宪法法律,贯彻党和国家路线方针政策。

二、核心价值观

忠诚、为民、公正、廉洁。忠诚是前提,为民是目的,公正是准则,廉洁是保障。

三、职业道德规范

忠诚可靠 (听党指挥、热爱人民、忠于法律)
秉公执法 (事实为据、秉持公正、惩恶扬善)
英勇善战 (坚韧不拔、机智果敢、崇尚荣誉)
热诚服务 (情系民生、服务社会、热情周到)
文明理性 (理性平和、文明礼貌、诚信友善)
严守纪律 (遵章守纪、保守秘密、令行禁止)
爱岗敬业 (恪尽职守、勤学善思、精益求精)
甘于奉献 (任劳任怨、顾全大局、献身使命)
清正廉洁 (艰苦朴素、情趣健康、克己奉公)
团结协作 (精诚合作、勇于担当、积极向上)

四、纪律要求

政治纪律:严禁发表有损党和国家声誉言论;严禁参加非法组织、活动;坚决执行党的决策命令,不搞阳奉阴违。

组织纪律:服从领导指挥,下级服从上级、个人服从组织;执行请示报告制度,重大事项及时上报,不擅自行事;遵守组织原则,不搞非组织活动。

执法执勤纪律:严禁刑讯逼供、体罚虐待;严禁滥用职权、越权执法、徇私枉法;严禁违规使用警械武器、违反法定程序办案;严禁敲诈勒索、收受贿赂、包庇纵容违法犯罪。

内务纪律:着装规范、仪容整洁、举止端庄;坚守岗位、履行职责、处置及时;团结同志、爱护群众,不搞特权。

五、职业义务

1、秉公执法,办事公道
2、模范遵守社会公德
3、礼貌待人,文明执勤
4、尊重人民群众的风俗习惯

六、犯错处罚类型

(一)行政纪律处分(5 类,《公安机关人民警察纪律条令》)

警告	6 个月,影响评优,不影响晋升。
记过	12 个月,不得晋升职务、级别、警衔。
记大过	18 个月,不得晋升职务、级别、警衔。
降级/撤职	降级 24 个月,撤职 24 个月;撤职同时按规定降低级别与警衔。
开除	解除人事关系,不得再录用为公务员。

(二)其他行政处理(执法过错常用,可单独/合并)

诫勉谈话、责令书面检查、通报批评、取消评优资格

停止执行职务、延期晋级晋职/降低警衔

引咎辞职/责令辞职/免职、限期调离、辞退/取消录用

(三)刑事处罚(触犯刑法)

情形:刑讯逼供、滥用职权、徇私枉法、贪污贿赂等构成犯罪。

后果:依法追究刑事责任(如管制、拘役、有期徒刑等),同时吊销警衔、开除公职,终身不得从事警察职业。

(四)经济追偿与其他

追偿:造成国家赔偿的,向责任人追偿部分/全部赔偿费用。

撤销奖励:受开除、刑事处罚或严重错误的,撤销相关奖励。

从重处分:有索贿、受贿、谋利、串供、伪造证据等情节,从重处罚。

七、易混考点辨析

职业道德是倡导性准则,纪律是惩戒性规定,处罚是纪律的刚性保障。

党的绝对领导是根本原则,核心价值观是精神内核,纪律处分是行为底线。

行政处分与刑事处罚并行:构成犯罪的,先刑事处罚,再开除处分。

法律基础

一、宪法

公民基本权利与义务

1、重点权利:人身自由权(非经法定程序不受逮捕、搜查)、人格尊严权、通信自由和通信秘密权(公安机关因国家安全或追查刑事犯罪可依法检查)、监督权(申诉、控告、检举权)。

2、对应义务:遵守宪法和法律、维护国家统一和民族团结、维护国家安全荣誉和利益。

国家机构相关

3、公安机关由**同级人民政府**领导,受上级公安机关业务指导;人民警察的任免、奖惩由相关机关按权限决定。

4、公民对公安机关的违法执法行为,可向**人大、检察院、上级公安机关**等提出监督控告。

二、人民警察法

人民警察的职权

行政强制措施权	盘问、留置、传唤、强制传唤、查封、扣押、冻结等。
行政处罚权	警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证等。
刑事司法权	侦查、拘留、执行逮捕、预审(需严格遵循刑事诉讼法程序)。
紧急情况处置权	紧急排险、优先通行、优先使用民用物资、现场管制等。

人民警察的义务与纪律(与职业素养衔接)

义务:秉公执法、文明执勤、尊重群众风俗习惯、救助危难群众、及时查处案件。

禁止性规定:不得超越职权、滥用职权;不得刑讯逼供、体罚虐待;不得索贿受贿、徇私枉法;不得泄露警务秘密。

执法保障

人民警察依法执行职务,受法律保护;拒绝或阻碍民警执法,可依法追究法律责任。

三、治安管理处罚法

处罚种类

主罚:警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证。

附加罚:对违反治安管理的外国人,可附加适用**限期出境或驱逐出境。**

处罚适用规则

1、**责任年龄**:不满 14 周岁不予处罚;14-18 周岁从轻或减轻处罚;已满 18 周岁正常处罚。

2、**责任能力**:精神病人在不能辨认/控制自己行为时不予处罚;间歇性精神病人正常时违法应予处罚;盲人、又聋又哑的人违法可从轻、减轻或不予处罚。

3、**从重处罚情形**:有较严重后果的;教唆、胁迫、诱骗他人违法的;对报案人、控告人打击报复的;6 个月内曾受过治安管理处罚的。

4、**不予处罚情形**:情节特别轻微的;主动消除/减轻违法后果并取得被侵害人谅解的;出于他人胁迫/诱骗的;主动投案如实陈述的;有立功表现的。

常见违反治安管理行为及处罚

扰乱公共秩序类	寻衅滋事、扰乱机关单位秩序等,可处警告/罚款,情节较重处 5-10 日拘留
妨害公共安全类	非法携带管制器具、违规使用明火等,视情节处拘留+罚款。
侵犯人身权利类	殴打他人、侮辱诽谤、非法限制人身自由等,处 5-10 日拘留+罚款;情节较轻处 5 日以下拘留或罚款。
侵犯财产权利类	盗窃、诈骗、哄抢、敲诈勒索等,处罚同侵犯人身权利类。

处罚程序

调查	执法人员不得少于 2 人,出示执法证件;严禁刑讯逼供,非法证据不得作为处罚依据。
决定	治安管理处罚由县级以上公安机关决定;警告、500 元以下罚款可由公安派出所决定
执行	行政拘留由拘留所执行;罚款应在 15 日内缴纳,逾期每日按罚款数额的 3%加处罚款。

四、刑事诉讼法

公安刑事职权

立案权	对报案、控告、举报等材料审查,认为有犯罪事实需追究刑事责任时立案。
侦查权	讯问犯罪嫌疑人、询问证人/被害人、勘验检查、搜查、扣押物证书证、鉴定、通缉等
强制措施权	拘传、取保候审、监视居住、拘留、提请检察院批准逮捕。

强制措施适用条件(高频考点)

拘传	对未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人,强制其到案接受讯问,持续时间不得超过 12 小时;案情特别重大复杂不得超过 24 小时。
取保候审	适用于可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的;可能判处有期徒刑以上刑罚,取保不致发生社会危险性的;羁押期限届满案件未办结的。期限最长 12 个月。
监视居住	适用于符合逮捕条件但患有严重疾病、怀孕/哺乳婴儿的妇女、生活不能自理的唯一扶养人等。期限最长 6 个月。
拘留	公安机关对于现行犯/重大嫌疑分子,有正在预备犯罪、实行犯罪或在犯罪后即时被发觉等情形的,可先行拘留。拘留后 24 小时内讯问并通知家属(无法通知或涉嫌危害国家安全、恐怖活动犯罪除外)。
逮捕	需检察院批准或法院决定,公安机关执行;适用于有证据证明有犯罪事实,可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保、监视居住不足以防止发生社会危险性的。

侦查终结

侦查终结的案件,应做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级检察院审查决定。

发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的,应撤销案件;犯罪嫌疑人已被逮捕的,立即释放,

发给释放证明,并通知原批准逮捕的检察院。

五、行政复议法与行政诉讼法

行政复议

复议机关:对县级以上公安机关具体行政行为不服,可向**本级人民政府或上一级公安机关**申请复议;对公安派出所的处罚决定不服,可向**设立该派出所的公安机关**申请复议。

复议期限:自知道该具体行政行为之日起 60 **日内**提出申请。

行政诉讼

管辖法院:对县级以上公安机关具体行政行为不服,**由基层人民法院**管辖;复议机关改变原行政行为的,复议机关为被告。

诉讼期限:直接起诉的,自知道或应当知道作出行政行为之日起 6 **个月内**提出;经复议的,自收到复议决定书之日起 15 **日内**提出。

举证责任:**被告(公安机关)** 对作出的行政行为负有举证责任,应提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。

六、其他高频法律

刑法(重点罪名)

公安民警履职相关罪名:滥用职权罪、玩忽职守罪、徇私枉法罪、刑讯逼供罪、暴力取证罪、贪污受贿罪等。

常见刑事案件罪名:盗窃罪、抢劫罪、故意伤害罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、妨害公务罪等(掌握罪名构成要件)。

道路交通安全法

行政处罚权:对酒驾、醉驾、无证驾驶、超速超载等违法行为的处罚(酒驾暂扣驾照+罚款;醉驾吊销驾照+追究刑责,5 年内不得重新取得)。

强制措施:扣留机动车、扣留驾驶证、拖移机动车等(需出具凭证,妥善保管扣留财物)。

禁毒法

毒品管制:严禁非法种植罂粟等毒品原植物;严禁非法持有、贩卖、运输、制造毒品。

强制戒毒:对吸毒成瘾人员,公安机关可作出强制隔离戒毒决定,期限为 2 年;经诊断评估可提前解除或延长戒毒期限。

七、易混考点辨析

行政案件	刑事案件
行政案件由《治安管理处罚法》调整,处罚为警告、罚款、行政拘留等;	刑事案件由《刑法》《刑事诉讼法》调整,需追究刑事责任(管制、拘役、有期徒刑等)。

行政拘留	刑事拘留
行政拘留是**行政处罚**,针对行政违法;	刑事拘留是**刑事强制措施**,针对犯罪嫌疑人,不具有惩罚性。

行政复议	行政诉讼
行政复议向行政机关提出,属于行政救济;	行政诉讼向法院提出,属于司法救济;对复议决定不服可起诉,法律规定复议终局的除外。

执法依据

一、执法依据的层级划分

1、宪法

公安执法的**根本依据**，具有最高法律效力，一切公安执法活动都不得违背宪法原则。

核心依据条款：公民的人身自由、人格尊严、通信自由和秘密不受侵犯；国家维护社会秩序，镇压危害国家安全和公共安全的犯罪活动。

2、法律（全国人大及常委会制定）

核心执法法律（必考）

《人民警察法》	规定人民警察的职权、义务、纪律、执法保障，是公安履职的**基本法律依据**
《治安管理处罚法》	公安办理**行政案件**的核心依据，规范违反治安管理行为的认定与处罚。
《刑事诉讼法》	公安办理**刑事案件**的程序依据，明确立案、侦查、强制措施等流程。
《刑法》	公安侦查刑事案件的**实体依据**，界定犯罪构成、量刑标准，指导定罪侦查方向。

其他常用执法法律

《道路交通安全法》《禁毒法》《消防法》《出境入境管理法》《突发事件应对法》：对应交管、禁毒、消防、出入境、应急处突等专项执法。

3、行政法规（国务院制定）

效力低于法律，是法律的细化补充，如《治安管理处罚法实施条例》《人民警察使用警械和武器条例》《道路交通安全法实施条例》。

示例：《人民警察使用警械和武器条例》明确了警械、武器使用的条件、程序和法律责任。

4、部门规章（公安部制定）

公安执法的**具体操作依据**，效力低于行政法规，如《公安机关办理行政案件程序规定》《公安机关办理刑事案件程序规定》（简称“两个程序规定”）、《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》。

核心作用：细化办案流程，规范执法细节（如行政案件的调查取证、刑事案件的讯问询问要求）。

地方性法规与规章（湖南省制定）

湖南省人大及常委会制定的地方性法规：如《湖南省社会治安综合治理条例》《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》。

湖南省政府制定的规章：如《湖南省公安机关警务辅助人员管理办法》。

适用范围：仅在**湖南省行政区域内**有效，补充国家层面法律未覆盖的地方执法需求。

二、不同执法领域的核心依据

（一）治安行政案件执法依据

实体依据：《治安管理处罚法》+相关法律、地方性法规

- 适用情形：扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身/财产权利、妨害社会管理等**尚不构成犯罪**的行为。
- 处罚种类依据：警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证；对外国人附加限期出境/驱逐出境。

程序依据：《公安机关办理行政案件程序规定》+《治安管理处罚法》程序条款

核心程序依据要点：

- 调查时执法人员**不少于 2 人**,需出示执法证件;
- 行政拘留处罚由**县级以上公安机关**决定,派出所可决定警告、500 元以下罚款;
- 被处罚人不服可在 60 日内申请行政复议,或 6 个月内提起行政诉讼。

(二) 刑事案件执法依据

实体依据:《刑法》

- 适用情形:行为触犯刑法,需追究刑事责任,如盗窃、抢劫、故意伤害、妨害公务、徇私枉法等犯罪。
- 核心依据要点:明确犯罪构成要件、量刑档次,指导公安侦查取证方向(如证明犯罪嫌疑人主观故意、客观行为)。

程序依据:《刑事诉讼法》+ 《公安机关办理刑事案件程序规定》

核心程序依据要点:

- 立案条件:有犯罪事实发生,需要追究刑事责任;
- 强制措施依据:拘传(≤12/24 小时)、取保候审(≤12 个月)、监视居住(≤6 个月)、拘留、逮捕的适用条件与程序;
- 侦查终结依据:犯罪事实清楚,证据确实、充分,制作起诉意见书移送检察院审查起诉。

(三) 专项执法领域核心依据

交通管理执法

- 核心依据:《道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》《湖南省实施 〈道路交通安全法〉 办法》
- 执法要点依据:酒驾、醉驾的认定与处罚;超速、超载的处罚标准;扣留机动车 / 驾驶证的程序要求。

禁毒执法

- 核心依据:《禁毒法》《戒毒条例》
- 执法要点依据:毒品违法犯罪的查处;强制隔离戒毒的决定(期限 2 年);社区戒毒、社区康复的执行规范。

警械武器使用执法

- 核心依据:《人民警察使用警械和武器条例》《公安机关人民警察现场制止违法犯罪行为操作规程》
- 执法要点依据:警械(警棍、手铐等)使用于制止违法犯罪;武器使用于紧急情形下保护自身或群众安全,使用后需及时报告。

出入境管理执法

- 核心依据:《出境入境管理法》
- 执法要点依据:外国人停留居留管理;非法入境、非法居留的查处;口岸边防检查的执法规范。

三、执法依据适用的基本原则

合法性原则	执法必须有明确的法律依据,法无授权不可为;执法主体、权限、程序均需合法
合理性原则	执法应当公平公正,符合比例原则,处罚与违法犯罪行为的性质、情节、社会危害程度相当。
程序正当原则	执法必须遵循法定程序,保障当事人的陈述权、申辩权、救济权(复议、诉讼)。
权责统一原则	执法人员有权必有责,违法执法需承担法律责任(行政处分、刑事责任)。
从旧兼从轻原则	对于新法律实施前的行为,原则上适用旧法,但若新法处罚更轻,则适用新法(适用于行政、刑事处罚)。

四、易混考点辨析

《公安机关办理行政案件程序规定》	《公安机关办理刑事案件程序规定》
行政案件(治安处罚等),行政案件可调解结案	**刑事案件**(侦查、移送起诉等),刑事案件除

	自诉案件外，不得调解。

法律	行政法规	部门规章
法律由全国人大及常委会制定，名称多为“XX 法”；	行政法规由国务院制定，名称多为“XX 条例”；	部门规章由公安部制定，名称多为“XX 规定”“XX 规程”

实体依据	程序依据
实体依据解决“能不能罚、能不能定罪”的问题（如《刑法》《治安管理处罚法》）；	程序依据解决“怎么罚、怎么侦查”的问题（如《刑事诉讼法》《行政案件程序规定》）。

公安基础知识

一、公安机关的性质与宗旨

性质：公安机关是**人民民主专政的重要工具**，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量

- ◆ 根本属性：**阶级性**（人民民主专政工具）。
- ◆ 组织属性：武装性质的治安行政、刑事司法力量。

宗旨：**全心全意为人民服务**，这是公安工作的根本宗旨。

具体体现：执法为民、服务群众、救助危难、维护群众合法权益。

二、公安机关的任务与职责

总任务：维护国家安全和社会稳定。

基本任务

维护国家安全：防范、制止和惩治危害国家安全的违法犯罪活动（如颠覆国家政权、分裂国家等）
维护社会治安秩序和社会稳定：查处治安案件、化解矛盾纠纷、防控治安风险。
保护公民的人身安全和人身自由：打击侵犯人身权利的违法犯罪，严禁非法拘禁、体罚虐待。
保护公共财产和公民个人合法财产：防范和打击盗窃、抢劫、哄抢等侵财类违法犯罪。
预防、制止和惩治违法犯罪活动：事前预防、事中制止、事后惩处相结合。

主要职责

治安行政管理职责	户籍管理、治安管理、出入境管理、消防管理、道路交通管理等。
刑事司法职责	立案、侦查、拘留、执行逮捕、预审等。
应急处突职责	处置暴乱、骚乱、群体性事件、恐怖袭击事件等。
服务群众职责	办理身份证、居住证，接受群众报警求助等。

三、公安工作的根本原则与根本路线

根本原则：**坚持党对公安工作的绝对领导**（政治领导、思想领导、组织领导、决策领导、法制领导）。

- ◆ 关键要点：党对公安工作的领导是**无条件的、全面的、直接的**，不得削弱、抵制或变相摆脱。

根本路线：**群众路线**（**一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去**）。

- ◆ 地位：公安工作的生命线，公安工作最基本的工作方法。
- ◆ 具体要求：深入群众、依靠群众、发动群众，构建警民协作机制。

四、公安工作的基本方针与基本政策

基本方针:党委领导下的专门机关与广大群众相结合。

- 内涵:公安机关发挥职能作用,群众积极参与,两者结合共同维护社会治安。
- 核心:专群结合、群防群治。

基本政策

严肃与谨慎相结合政策	"严肃"指严厉打击违法犯罪,"谨慎"指严格执法、防止偏差;坚持"稳、准、狠"。
依法从重从快惩处严重刑事犯罪分子政策	"从重"指在法定量刑幅度内从重处罚,"从快"指在法定程序内快速办案;适用对象是严重危害社会治安的刑事犯罪分子。
宽严相济政策	宽严有度、区别对待,宽(从轻、减轻、和解)严(从严惩处)并用。
重证据,重调查研究,严禁逼供信政策	证据是办案核心,严禁刑讯逼供、以威胁引诱欺骗等非法方法收集证据。
教育与处罚相结合政策	治安管理处罚的基本原则,处罚是手段,教育是目的。

五、公安机关的组织机构与管理体制

管理体制:统一领导、分级管理、条块结合、以块为主。

- "统一领导":全国公安工作由公安部统一领导。
- "分级管理":地方公安机关接受本级人民政府和上级公安机关双重领导。
- "条块结合,以块为主":公安机关业务上受上级公安机关领导,行政上受本级人民政府领导,以地方政府领导为主。

组织机构设置

- 中央:公安部(国务院组成部门)。
- 地方:省级设公安厅,市级设公安局,县级设公安局 / 公安分局,乡镇设公安派出所(公安机关的派出机构,非独立执法主体)。

六、公安队伍建设

队伍建设总要求:政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警。

人民警察的条件:年满 18 周岁、拥护宪法、良好品行、身体健康、具有高中以上文化程度、自愿从事公安工作。

人民警察的警衔制度

- 警衔等级:总警监、副总警监;警监(一、二、三级);警督(一、二、三级);警司(一、二、三级);警员(一、二级)。
- 授予依据:现任职务、德才表现、担任现职时间和工作年限。

人民警察的辞退与开除

- 辞退:公安机关对不适合继续在公安队伍工作的人员,解除人事关系(如连续旷工 15 天、年度考核连续 2 年不称职等)。
- 开除:因严重违法违纪被解除公职,终身不得再录用为人民警察。

七、公安执法监督(内部+外部)

内部监督

督察监督	公安机关督察机构对民警执法执勤、纪律作风进行监督(如现场督察、专项督察)
法制监督	对办案程序、法律适用的合法性进行审核。
行政复议	上级公安机关对下级公安机关的具体行政行为进行审查。

外部监督

国家权力机关监督	人大及其常委会的监督(如听取工作报告、执法检查)。
司法监督	检察院的法律监督、法院的行政诉讼监督。
社会监督	人民群众、新闻媒体、社会团体的监督。
行政监察监督	对民警的违纪行为进行监察问责。

八、易混考点辨析

公安派出所	公安机关
派出所是公安机关的派出机构,无独立执法主体资格,只能决定警告、500 元以下罚款	县级以上公安机关是独立执法主体。

根本原则	根本路线
党对公安工作的绝对领导,解决"听谁指挥"的问题	群众路线,解决"依靠谁、为了谁"的问题

基本方针	基本政策
基本方针是专群结合,是公安工作的总体方法	基本政策是具体执法办案的指导准则(如宽严相济、严禁逼供信)。

业务能力

一、群众工作能力

沟通协调	1、主动倾听群众诉求,使用通俗语言解释法律政策,避免使用专业术语引发误解。 2、面对群众质疑或不满,保持理性平和,耐心疏导情绪,不得态度生硬、推诿扯皮。
服务群众	1、办理户籍、身份证、居住证等业务时,落实 "一次性告知""限时办结" 制度。 2、主动为老弱病残孕等特殊群体提供上门服务、绿色通道等便民措施。 3、及时救助危难群众,对群众报警求助的事项,属于职责范围的快速处置,不属于的做好引导解释。
组织动员	1、发动社区网格员、治安志愿者等力量,组建群防群治队伍,开展巡逻防控、隐患排查 2、组织开展法治宣传、安全防范教育(如防盗、防骗、防火),提升群众安全意识和自防能力。
化解矛盾纠纷	1、对邻里、家庭、劳资等民间纠纷,坚持 "调解优先",联合社区、司法所等多方力量化解。 2、对可能引发群体性事件的矛盾纠纷,及时上报并做好稳控,防止矛盾激化升级。

二、行政管理能力

(一) 治安行政管理

公共场所管理	对酒店、网吧、KTV 等场所,检查实名登记制度落实情况,取缔无证经营。
特种行业管理	对枪支弹药、管制器具、易燃易爆物品等,严格审批、备案、检查制度,严防流失社会。
治安隐患排查	定期对出租屋、城中村、危化品企业等开展检查,建立隐患台账,督促限期整改。

(二) 道路交通管理

秩序维护	指挥疏导交通,查处酒驾、醉驾、无证驾驶、超速超载等交通违法行为。
事故处理	简易程序事故当场处理,一般程序事故保护现场、调查取证、责任认定、调解赔偿
车辆与驾驶人管理	办理机动车登记、年检,驾驶证申领、审验,查处套牌、假牌等违法行为。

(三) 户籍管理

户口登记	办理出生、死亡、迁入、迁出等户口变动登记,审核材料真实性、完整性。
流动人口管理	督促流动人口申报居住登记,办理居住证,掌握流动人口动态信息。

三、刑事执法能力

立案	对报案、控告、举报、自首的材料,审查是否有犯罪事实、是否需要追究刑事责任,7日内决定是否立案。	
	不予立案的,书面通知报案人并说明理由;报案人不服的,可申请复议或向检察院申请立案监督。	
侦查取证	讯问犯罪嫌疑人	2 名以上民警进行,全程录音录像,严禁刑讯逼供;犯罪嫌疑人有权聘请律师辩护。
	询问证人/被害人	个别进行,告知如实作证义务,严禁威胁、引诱;证人证言需签字确认。
	勘验检查	对犯罪现场、人身、尸体等进行勘验,制作笔录,提取物证、书证、视听资料等。
	搜查	出示搜查证,由 2 名以上民警进行,见证人在场;搜查妇女身体由女民警进行。
强制措施适用	拘传	持续时间≤12 小时,案情重大复杂≤24 小时,不得以连续拘传变相羁押。
	取保候审	责令犯罪嫌疑人提出保证人或交纳保证金,监督其遵守规定(不得离开所居住市县、随传随到等)。
	拘留	拘留后 24 小时内送看守所羁押、讯问,除特殊情形外通知家属;拘留期限一般≤14 日,流窜/多次/结伙作案≤37 日。
	逮捕	提请检察院批准,逮捕后 24 小时内讯问;对不应当逮捕的,立即释放并发放证明。
侦查终结	犯罪事实清楚、证据确实充分的,制作起诉意见书,移送检察院审查起诉。 发现不应对犯罪嫌疑人追责的,撤销案件;犯罪嫌疑人已被逮捕的,立即释放。	

四、应急处突能力

基本原则:预防为主、分级负责、快速反应、依法处置、慎用警力、慎用强制措施、慎用武器警械。

群体性事件处置

先期处置	民警快速赶赴现场,控制事态发展,疏散围观群众,防止冲突升级。
现场指挥	统一领导、分工协作,与当事人代表对话,听取诉求,宣传法律政策。
强制措施	对挑头闹事、暴力抗法的人员,依法采取强制带离、拘留等措施,避免激化矛盾。

突发事件处置(恐怖袭击、自然灾害等)

恐怖袭击处置	疏散群众、封锁现场、抓捕嫌疑人、抢救伤员,配合专业力量排爆、反恐。
自然灾害处置	参与抢险救灾,转移安置群众,维护灾区治安秩序,防范趁火打劫等违法犯罪

五、情报信息工作能力

情报收集	通过群众举报、阵地控制、技术侦查等渠道，收集治安、刑事、维稳等方面情报信息
情报分析	对收集的信息进行筛选、研判，识别风险隐患（如涉恐、涉稳线索），预测发展趋势。
情报应用	及时上报重大情报，为领导决策提供依据；对预警性情报，提前采取防控措施，消除隐患。

六、警务技能与战术能力

警械使用	警棍、手铐、催泪喷射器等，适用于制止轻微违法犯罪行为，遵循“适度原则”，不得过度使用。	
武器使用	使用条件	存在严重暴力犯罪行为（如杀人、抢劫、绑架），危及民警或群众生命安全时方可使用。
	使用后程序	立即报告所属机关，保护现场，抢救伤员，向上级公安机关和检察院报备。
现场保护	案（事）件发生后，划定保护范围，设置警戒线，禁止无关人员进入，防止证据破坏。	

七、易混考点辨析

群众工作调解	治安调解
群众工作调解针对民间纠纷	治安调解针对因民间纠纷引起的轻微治安违法案件，调解成功可不予处罚

刑事侦查	治安调查
刑事侦查针对犯罪行为，依据《刑事诉讼法》	治安调查针对行政违法行为，依据《治安管理处罚法》。

应急处突“三个慎用”	慎用警力、慎用强制措施、慎用武器警械，核心是最小限度使用强制力，避免激化矛盾。

补充

一、高频易混概念辨析

治安调解	刑事和解
针对因民间纠纷引起的轻微治安违法案件（如殴打他人、损毁财物，情节较轻），调解成功可不予处罚；调解不成的依法处罚，告知当事人可提起民事诉讼。	针对因民间纠纷引起的轻微刑事案件（如故意伤害致人轻伤），和解后可从宽处理；公诉案件和解需检察院、法院审查认可。

盘问检查	传唤
盘问检查（行政强制措施）：针对有违法犯罪嫌疑的人员，现场盘问时间≤24 小时，特殊情况经批准可延长至 48 小时，需制作《继续盘问通知书》。	传唤（行政/刑事措施）：行政传唤针对治安违法嫌疑人，时间≤8 小时，复杂案件≤24 小时；刑事传唤针对犯罪嫌疑人，时间≤12 小时，重大复杂案件≤24 小时。

公安行政赔偿	刑事赔偿
行政赔偿:公安机关及其民警违法行使行政职权(如违法拘留、违法罚款)造成损害,受害人可申请赔偿。	公安机关及其民警违法行使刑事侦查职权(如错误拘留、错误逮捕)造成损害,受害人可申请赔偿。

警务辅助人员(辅警)权限	辅警无独立执法权,只能在民警的指挥和监督下开展辅助性工作(如维护现场秩序、采集信息、文书制作)。
	严禁辅警从事案件调查取证、出具法律文书、作出行政处理决定等核心执法工作

二、警务保障相关考点

执法权益保障

- ◆ 民警依法履职受法律保护,对阻碍民警执法、袭警的行为,依法追究法律责任(《刑法》袭警罪)
- ◆ 民警因公负伤、致残、牺牲的,依法享受抚恤优待;因公牺牲符合条件的,评定为烈士。

警务装备保障

- ◆ 民警执勤需携带执法记录仪,全程记录执法过程,确保执法行为可回溯。
- ◆ 警械武器由公安机关统一采购、配发,民警需依法依规使用,严禁私自转借、赠送。

三、地方性特殊规定

《湖南省公安机关警务辅助人员管理办法》

- ◆ 辅警招聘由县级以上公安机关会同人社部门组织,需进行笔试、面试、体能测试、政审、体检。
- ◆ 辅警着装需规范,佩戴统一标识,不得穿着警服或仿警服服装。

《湖南省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》

- ◆ 电动自行车需登记上牌后方可上路行驶,驾驶人需佩戴安全头盔。
- ◆ 高速公路上超速 50% 以上的,处 2000 元罚款,可并处吊销机动车驾驶证。

《湖南省流动人口服务管理条例》

- ◆ 流动人口在湖南居住满半年,符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的,可申领居住证。
- ◆ 用人单位、房屋出租人需在流动人口入住/聘用后 7 日内,向公安机关申报居住登记。

四、近年新增考点

网络安全执法

- ◆ 核心依据:《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》。
- ◆ 重点内容:查处网络诈骗、网络谣言、黑客攻击等违法犯罪;督促互联网企业落实网络安全主体责任,保护公民个人信息。

反电信网络诈骗

- ◆ 公安机关职责:预警劝阻、侦查破案、追赃挽损;推进“断卡行动”,打击非法买卖电话卡、银行卡行为。
- ◆ 群众防范要求:提醒群众不透露个人信息、不点击陌生链接、不向陌生账户转账。

执法规范化要求

- ◆ 严格落实“三项制度”:行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。
- ◆ 刑事案件办理需严格遵守“证据裁判规则”,非法证据排除,确保案件质量。

法律知识总结

法律名称	核心模块	高频考点(全覆盖)
宪法	总则与原则	国家性质(人民民主专政)、根本任务、依法治国原则、民主集中制;公安执法必须以宪法为根本依据,不得违宪。
	公民基本权利	人身自由权(逮捕需检批/法院决定+公安执行,禁止非法拘禁/搜查)、人格尊严权、通信自由与秘密权(公安/检察依法可查)、财产权(合法财产不受侵犯,查封扣押需依法)。
	公民基本义务	维护国家统一和民族团结、遵守宪法法律、维护国家安全荣誉利益、服兵役、纳税。
	国家机构	全国人大(最高权力机关,制定基本法律)、国务院(领导公安工作)、司法机关(法院审判、检察院监督),公安职权源于宪法法律授予。
治安管理处罚法	总则与适用	立法目的(维护治安、保障权益)、适用范围(我国领域内及船舶/航空器内)、基本原则(处罚法定、过罚相当、公开公正、教育与处罚结合)。
	处罚种类与适用	主罚(警告、罚款、行政拘留、吊销公安发放许可证)、附加罚(外国人限期出境/驱逐出境);责任年龄(14 以下不罚、14-18 从轻减轻)、责任能力(精神病人、盲聋哑人特殊规定);从重/不予处罚情形;6 个月追究时效。
	违法情形分类	扰乱公共秩序、妨害公共安全、侵犯人身/财产权利、妨害社会管理四大类(含传销、邪教、卖淫嫖娼、赌博、吸毒等)。
	处罚程序	调查(2 人以上、检查妇女由女性执行、扣押登记规范);决定(派出所可定警告/500 元以下罚款,2000 元以上罚款/吊销许可证需听证,简易程序适用情形);执行(行政拘留暂缓执行条件、罚款缴纳与当场收缴情形)。
	执法监督	严禁非法取证,非法证据排除;侦查人员回避情形及决定主体;违法履职需赔礼道歉、赔偿。
刑法	总则	基本原则(罪刑法定、罪责刑相适应、适用人人平等);犯罪构成(主体、主观、客体、客观);刑事责任年龄(12-14 岁特殊追责情形)、责任能力;正当防卫(特殊防卫适用)、紧急避险;犯罪预备/未遂/中止;共同犯罪(主犯、从犯、教唆犯);刑罚种类(主刑+附加刑)、量刑(累犯、自首、立功、数罪并罚、缓刑、减刑、假释)。
	分则(公安关联罪名)	危害国家安全罪、危害公共安全罪(交通肇事、危险驾驶)、侵犯人身/财产罪(故意杀人、故意伤害、抢劫、盗窃)、妨害社会管理罪(妨害公务、袭警)、渎职罪(滥用职权、玩忽职守、徇私枉法、刑讯逼供)。
	刑罚运用	累犯(一般+特殊)、自首(一般+准自首)、立功(一般+重大);缓刑适用条件及撤销情形;减刑/假释限度与禁止情形;追诉时效(不同刑期对应期限,追诉中断/延长)。
	修正案关联	修正案十二相关罪名调整,重点关注公职人员犯罪、行贿犯罪规制。
道路交通安全法	总则	立法目的(维护秩序、预防事故)、适用范围(车辆驾驶人、行人、乘车人及相关单位)、管理体制(公安交管部门主管)。
	车辆与驾驶人	机动车登记/年检要求,禁止拼装、伪造证件;驾驶证申领/审验/累积记分制度,无证驾驶界定。
	道路通行条件	交通设施维护责任,禁止遮挡交通信号,停车场配建要求。
	通行规定	右侧通行、分道通行;机动车限速、超车限制、礼让行人;非机动车通行规范(电动自行车时速≤15 公里);高速公路特别规定(禁入车辆、低能见度行驶要求)。
	交通事故处理	现场处置(抢救伤员、保护现场);赔偿责任划分(交强险优先,机动车与非机动车/行人责任分担);事故认定书制作;调解与诉讼衔接;救助基金垫付情形。

	执法监督与责任	交警执法规范(着装、证件);酒驾/醉驾处罚差异;伪造证件、非法使用他人证件处罚。
人民警察法	总则	立法目的(保障职权、维护秩序、保护权益);人民警察范围(公安、国安、监狱等);依法履职受法律保护。
	核心职权	预防制止侦查违法犯罪、维护治安/交通秩序、消防监督、危险物品管理、特种行业管理、集会游行示威管理、户政出入境管理、执行刑罚、网络安全监管等。
	义务与纪律	义务(秉公执法、文明执勤、救助群众);纪律(严禁泄露秘密、刑讯逼供、受贿、营利活动等12项禁令)。
	组织管理与保障	警衔制度、录用条件(18岁以上、高中文化);警务保障(公民协助义务、警用装备管理、抚恤优待);法律责任(行政处分、刑事责任、赔偿责任)。
刑事诉讼法	基本原则	公检法分工负责、互相配合、互相制约;犯罪嫌疑人自第一次讯问/强制措施之日起有权委托辩护人;非法证据排除;未经法院判决不得定罪。
	管辖与回避	职能管辖(公安侦查为主,检察院侦查贪污渎职等)、级别管辖(中院管辖危国安、恐怖活动、无期死刑案);侦查人员回避情形及决定主体。
	强制措施	拘传(12/24小时时限)、取保候审(适用条件、保证方式、义务)、监视居住(执行场所、义务)、拘留(适用情形、24小时送押/讯问/通知家属)、逮捕(适用条件、检批程序)。
	侦查与终结	讯问(看守所内进行、全程录音录像情形)、询问(个别进行)、勘验检查、搜查(搜查证要求)、查封扣押冻结、鉴定、技术侦查(适用案件、批准程序)、通缉;侦查终结条件(事实清楚、证据确凿),撤销案件情形。
行政复议法与行政诉讼法	行政复议法	复议范围(公安具体行政行为,排除抽象行为、人事处理);申请人/被申请人界定;复议机关(县级公安复议可找本级政府或上一级公安);申请期限(60日);复议决定种类(维持、履行、撤销变更确认违法、赔偿)。
	行政诉讼法	受案范围(排除国家行为、抽象行为、人事处理);管辖(地域管辖:被告所在地/原告所在地,不动产专属管辖);被告界定(复议维持为共同被告);起诉期限(直接起诉6个月,复议后15日);判决种类(驳回、撤销、履行、变更、确认违法/无效)。
	复议与诉讼衔接	复议不是诉讼前置程序(法律另有规定除外);复议决定生效后需履行,拒不履行可强制执行。
	执行	行政机关拒不履行判决的强制措施(划拨款项、罚款负责人、公告、司法建议等)。
禁毒法	总则	毒品定义(鸦片、海洛因、冰毒等);禁毒方针(预防为主、综合治理、四禁并举);工作机制(政府领导、部门负责、社会参与)。
	毒品管制	原植物管制(禁止非法种植,政府/村居委铲除义务);麻醉药品/精神药品/易制毒化学品许可制度;公安查缉权(边境、交通要道检查)。
	戒毒措施	社区戒毒(3年,街道/乡镇负责);强制隔离戒毒(适用情形、2年期限,可延长1年);社区康复(不超过3年,参照社区戒毒)。
	法律责任	非法种植原植物处罚(拘留/罚款/刑罚);容留/引诱/教唆吸毒处罚;吸毒行为治安处罚(主动登记/戒毒不予处罚);娱乐场所禁毒责任。

公安核心法律条款汇总表

名称	条款类别	违法界定	处罚标准	核心注意事项
宪法	公民权利侵害条款	国家机关(含公安)非法剥夺公民人身自由、非法搜查公民身体/住所、侵犯公民通信自由与秘密、侵占公民合法财产。	相关责任人承担行政处分;构成犯罪的追究刑事责任;受害人可申请国家赔偿。	宪法是根本遵循,所有公安执法行为不得违宪,赔偿需遵循《国家赔偿法》配套规定。
	职权滥用禁止条款	国家机关工作人员超越宪法授予职权、滥用职权,损害国家利益、社会公共利益及公民合法权益。	行政处分(警告、记过至开除);情节严重构成犯罪的,追究刑事责任。	公安职权源于宪法授权,无法律依据不得作出限制公民权利的行为。

	公民义务违反条款	公民拒不履行维护国家安全/荣誉/利益、服兵役等法定义务,阻碍国家机关依法执行职务。		视情节给予治安管理处罚;构成犯罪的追究刑事责任。	公民协助公安执法是法定义务,阻碍执法可能升级为妨害公务罪。
治安管理处罚法	扰乱公共秩序条款	扰乱机关、团体、企业事业单位秩序,公共场所秩序(车站、商场等),结伙斗殴、寻衅滋事等。		警告;200 元以下罚款;情节较重的,5-10 日拘留,可并处 500 元以下罚款。	寻衅滋事情节严重(如持械斗殴),可能转化为刑事犯罪。
	妨害公共安全条款	非法携带管制器具(刀具、仿真枪等),违规使用易燃易爆物品,破坏交通设施等。		警告、500 元以下罚款;情节严重的,10-15 日拘留,可并处 500 元以下罚款。	管制器具收缴后不予返还,非法携带进入公共场所加重处罚。
	侵犯人身/财产权利条款	盗窃、诈骗、哄抢、抢夺公私财物,故意伤害他人身体(轻微伤),非法限制他人人身自由等。		5 日以上 10 日以下拘留,可并处 500 元以下罚款;情节较重的,10-15 日拘留,可并处 1000 元以下罚款。	故意伤害致轻伤及以上,需移送追究刑事责任,不再适用治安处罚。
	妨害社会管理条款(涉黄赌毒)	卖淫、嫖娼,赌博(赌资较大),吸食、注射毒品,容留他人吸毒(情节较轻)。	卖淫嫖娼:10-15 日拘留,可并处 5000 元以下罚款;情节较轻的 5 日以下拘留/500 元以下罚款。赌博/吸毒:10-15 日拘留,可并处 3000 元以下罚款;情节较轻的 5 日以下拘留/500 元以下罚款。		吸毒人员主动登记或戒毒的,不予处罚;容留 3 人以上吸毒需追究刑事责任。
	证件伪造使用条款	伪造、变造、买卖公文、证件、证明文件,冒用他人证件(身份证、驾驶证等)。		10-15 日拘留,可并处 1000 元以下罚款;情节较轻的,5-10 日拘留,可并处 500 元以下罚款。	伪造证件情节严重(如批量伪造),转化为刑事犯罪。
	妨害公务条款	阻碍国家机关工作人员(含民警)依法执行职务,未使用暴力、威胁方法。		5-10 日拘留,可并处 200-500 元罚款。	使用暴力、威胁方法阻碍民警执法,直接追究袭警罪刑事责任。
刑法	危害公共安全罪(交通类)	交通肇事:违反交通法规致重大事故(伤亡/财产重大损失);危险驾驶:醉驾、追逐竞驶、超载超速、违规运输危险物品。		交通肇事:3 年以下有期徒刑/拘役;逃逸或有其他特别恶劣情节的 3-7 年;因逃逸致人死亡的 7 年以上。危险驾驶:拘役并处罚金。	醉驾不以是否造成事故为入罪标准,只要血液酒精含量达标即定罪。
	侵犯人身权利罪	故意杀人、故意伤害(轻伤及以上)、抢劫、非法拘禁(剥夺人身自由)、刑讯逼供(司法工作人员)。		故意伤害(轻伤):3 年以下有期徒刑/拘役/管制;重伤:3-10 年;杀人:死刑/无期徒刑/10 年以上有期徒刑。刑讯逼供:3 年以下有期徒刑/拘役。	民警刑讯逼供致人伤残、死亡的,按故意伤害罪、故意杀人罪从重处罚。
	侵犯财产权利罪	盗窃(数额较大/多次盗窃)、诈骗(数额较大)、抢夺(数额较大)、敲诈勒索(数额较大)。		盗窃/诈骗/抢夺:数额较大的 3 年以下有期徒刑/拘役/管制,并处或单处罚金;数额巨大的 3-10 年,数额特别巨大的 10 年以上/无期徒刑。	各地对“数额较大”标准有差异,需结合当地司法规定。
	妨害社会管理罪	袭警罪(暴力袭击正在履职的民警)、妨害公务罪(暴力威胁阻碍公务)、容留他人吸毒罪(容留 3 人以上/多次容留)。		袭警罪:3 年以下有期徒刑/拘役/管制;情节严重的 3-7 年。容留他人吸毒罪:3 年以下有期徒刑/拘役/管制,并处罚金。	袭警罪是独立罪名,区别于普通妨害公务罪,量刑更重。
	渎职罪(公安关联)	滥用职权罪(违法行使职权致公共财产/国家/人民利益损失)、玩忽职守罪(失职致损失)、徇私枉法罪(故意包庇/枉法裁判)。		3 年以下有期徒刑/拘役;情节特别严重的 3-7 年(滥用/玩忽职守);徇私枉法罪:5 年以下有期徒刑/拘役,情节严重的 5-10 年,特别严重的 10 年以上。	民警履职中因故意或重大过失导致损失,需承担刑事及行政责任。

	毒品犯罪条款	走私、贩卖、运输、制造毒品(无论数量多少),非法种植毒品原植物(罂粟 500 株以上)。	贩卖毒品:无论数量多少均定罪,最低 3 年以下有期徒刑,最高死刑。非法种植原植物:5 年以下有期徒刑/拘役/管制,并处罚金;数量大的 5 年以上,并处没收财产。	毒品犯罪无追诉时效限制,查获后一律依法追究。
道路交通安全法	车辆及证件违法条款	拼装/擅自改装机动车,伪造/变造/使用他人机动车登记证书、号牌、驾驶证,无证驾驶(未取得/暂扣/吊销期间驾驶)。	拼装机动车:收缴、强制报废,处 200-2000 元罚款。伪造证件:15 日以下拘留,并处 2000-5000 元罚款。无证驾驶:200-2000 元罚款,可并处 15 日以下拘留。	伪造证件同时构成犯罪的,移送追究刑事责任,行政与刑事处罚并行。
	通行违法条款(普通道路)	闯红灯、不礼让行人、超速行驶、逆行、非机动车逆行/酒后驾驶、违规停车。	罚款 20-200 元,部分情形(如闯红灯、超速)同步记分;非机动车违法:5-50 元罚款。	累积记分满 12 分的,暂扣驾驶证,需重新参加学习考试。
	通行违法条款(高速公路)	逆行、倒车、穿越中央隔离带,占用应急车道,低能见度天气违规行驶,禁止进入高速的车辆擅自进入。	罚款 200 元,记 6-12 分;情节严重的,可并处吊销驾驶证。	高速公路违法记分幅度高于普通道路,部分行为直接记 12 分。
	酒驾醉驾条款	酒驾:血液酒精含量≥20mg/100ml 且<80mg/100ml;醉驾:血液酒精含量≥80mg/100ml。	酒驾:暂扣 6 个月驾驶证,并处 1000-2000 元罚款;再次酒驾:10 日以下拘留,1000-2000 元罚款,吊销驾驶证。醉驾:吊销驾驶证,追究刑事责任,5 年禁驾;醉驾营运车:吊销驾驶证,追究刑事责任,10 年禁驾,重领证后禁开营运车。	酒驾醉驾均吊销驾驶证,醉驾直接入刑,无情节豁免。
	交通事故相关违法条款	交通事故后逃逸(未构成犯罪),故意破坏、伪造事故现场,隐瞒事故真相。	逃逸(未犯罪):15 日以下拘留,2000-2000 元罚款,吊销驾驶证,终生禁驾。破坏现场:罚款 200-2000 元,可并处 15 日以下拘留。	逃逸致他人死亡的,转化为交通肇事罪加重情节,追究刑事责任。
人民警察法	民警违法履职条款(人身权侵害)	非法剥夺、限制他人人身自由,非法搜查他人身体、物品、住所,刑讯逼供、体罚虐待他人。	行政处分(警告至开除);构成犯罪的追究刑事责任;受害人可申请国家赔偿。	民警执法必须出示证件,搜查需持搜查证(紧急情况除外)。
	民警违法履职条款(职权滥用)	滥用职权、徇私舞弊,索取、收受贿赂,泄露国家秘密、警务工作秘密,从事营利性经营活动。	行政处分、降低/取消警衔;受贿、泄露秘密构成犯罪的追究刑事责任;没收违法所得。	警务秘密包括案件侦查信息、公民隐私等,泄露后果严重。
	民警失职条款	玩忽职守,不履行法定职责,拖延查处案件,导致违法犯罪行为未被及时制止。	行政处分;情节严重构成犯罪的,追究玩忽职守罪刑事责任。	民警对群众报警求助不得推诿,否则视为失职。
	妨害警务装备管理条款	非法制造、贩卖、持有、使用警用标志、制式服装、警械、证件。	15 日以下拘留或警告,可并处违法所得 5 倍以下罚款;构成犯罪的追究刑事责任。	警用装备由公安部门统一监制,个人不得私自持有。
刑事诉讼法(侦查相关违法)	非法取证条款	侦查人员刑讯逼供、暴力取证,以威胁、引诱、欺骗等非法方法收集供述、证言。	非法证据予以排除;相关人员行政处分;构成犯罪的追究刑讯逼供罪、暴力取证罪刑事责任。	可能判处无期、死刑的案件,讯问需全程录音录像,留存备查。
	强制措施违法条款	超期拘传、取保候审、监视居住,非法拘留、逮捕,不按规定通知被拘留/逮捕人家属。	纠正违法行为,释放被非法羁押人员;相关人员行政处分;	拘传最长 24 小时,拘留后 24 小时内必须讯问、通知家属(涉密案件除外)。

			构成犯罪的追究刑事责任;受害人可申请赔偿。	
	搜查扣押违法条款	无搜查证擅自搜查(紧急情况除外),搜查时无见证人在场,扣押与案件无关财物,私自使用扣押财物。	纠正违法行为,返还财物;相关人员行政处分;造成损失的予以赔偿;情节严重的追究刑事责任。	扣押财物需当场开列清单,一式两份,由持有人、侦查人员、见证人签字。
	技术侦查违法条款	未经批准擅自采取技术侦查措施,超范围、超期限使用技术侦查,泄露技术侦查获取的信息。	相关人员行政处分;构成犯罪的追究刑事责任;获取的信息不得作为证据使用。	技术侦查仅适用于危国安、恐怖活动、黑社会、重大毒品等犯罪案件。
行政复议法与行政诉讼法	行政复议不作为条款	复议机关无正当理由不予受理复议申请,拖延作出复议决定,不履行复议决定。	上级机关责令受理/直接受理;责令限期履行复议决定;相关人员行政处分。	复议申请期限 60 日,复议决定期限 60 日,特殊情况可延长 30 日。
	行政行为违法(复议/诉讼对象)	公安具体行政行为(处罚、强制措施、许可等)主要事实不清、证据不足、适用依据错误、程序违法、超越职权。	复议:撤销、变更、确认违法,责令限期履行,责令赔偿。诉讼:撤销、变更、确认违法/无效,责令履行,责令赔偿。	抽象行政行为(规章、规范性文件)不可直接复议/诉讼,可申请附带审查。
	拒不履行复议/判决条款	被申请人不履行复议决定,行政机关拒不履行法院生效行政判决、裁定。	复议:责令限期履行,对负责人罚款。诉讼:划拨款项、对负责人罚款、公告、司法建议,情节严重追究刑事责任。	申请人逾期不起诉又不履行复议决定的,可依法强制执行。
	复议/诉讼程序违法条款	复议机关违反法定程序审理案件,法院违反法定程序审理行政案件,非法干预复议/诉讼活动。	撤销原决定,重新审理;相关人员行政处分;构成犯罪的追究刑事责任。	行政诉讼不适用调解(赔偿、补偿、自由裁量案件除外)。
禁毒法	毒品原植物违法条款	非法种植罂粟、古柯植物、大麻植物,非法买卖、运输、携带、持有未经灭活的毒品原植物种子/幼苗。	种植少量(罂粟<500 株):10-15 日拘留,可并处 3000 元以下罚款;情节较轻的 5 日以下拘留/500 元以下罚款,成熟前铲除不予处罚。种植数量大(罂粟≥500 株):5 年以下有期徒刑/拘役/管制,并处罚金;数量巨大的 5 年以上,并处没收财产。非法买卖种子:3 年以下有期徒刑/拘役/管制,并处或单处罚金。	政府、村居委发现非法种植需立即铲除,隐瞒不报视为失职。
	毒品交易及引诱教唆条款	引诱、教唆、欺骗、强迫他人吸食、注射毒品,介绍买卖毒品。	引诱/教唆/欺骗:3 年以下有期徒刑/拘役/管制,并处罚金;情节严重的 3-7 年,并处罚金。强迫:3-10 年有期徒刑,并处罚金。介绍买卖毒品:构成犯罪的追究刑事责任;情节较轻的 10-15 日拘留,可并处 3000 元以下罚款。	引诱教唆未成年人吸毒的,从重处罚。
	吸毒及相关违法条款	吸食、注射毒品,非法持有少量毒品(鸦片<200 克、海洛因/冰毒<10 克),胁迫、欺骗医务人员开具麻醉药品/精神药品。	10-15 日拘留,可并处 2000 元以下罚款;情节较轻的 5 日以下拘留/500 元以下罚款。主动登记/戒毒的不予处罚,吸毒成瘾的强制隔离戒毒。	非法持有毒品数量达到定罪标准的,按非法持有毒品罪追究刑事责任。
	场所及相关单位违法条款	娱乐场所及从业人员实施毒品违法犯罪,为吸毒提供条件,未落实禁毒防范措施导致毒品违法犯罪发生。	构成犯罪的追究刑事责任;尚不构成犯罪的:没收违法所得财物,停业整顿 3-6 个月;情节严重的吊销许可证,对负责人处 1-2 万元罚款。场所未落实措施:警告、限期改正;逾期不改的 1-5 万元罚款,情节严重的停业整顿。	娱乐场所需建立禁毒巡查制度,发现吸毒行为立即报告公安。